

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2262/2538

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดมโนบุรี

โจทก์

นายวิมล คำเจริญ

จำเลย

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดมโนบุรี

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีโจทก์ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ฎีกาของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา โจทก์เห็นว่า คดีนี้เป็นการฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่พิพากษายืนไม่ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้โจทก์ จะนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218,219,220,221มาใช้บังคับกรณีนี้ได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าจำเลยได้รับสำเนา คำร้องแล้วหรือไม่ กรณีเป็นชั้นขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 4,6,8,61,73ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้อง จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน และปรับ 3,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้ 2 ปี โจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์ไม่อาจอุทธรณ์ ได้ทันภายในกำหนดเพราะต้องเสนออัยการสูงสุดรับรองอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริง จึงขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปอีก 15 วัน นับแต่วันครบกำหนด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ไม่มีพฤติการณ์พิเศษ

อันควรอนุญาตให้ยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่
รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 23) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 24)

คำสั่ง โจทก์มีอำนาจฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่งพิพากษายืนตามคำ
สั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ขยายเวลายื่นอุทธรณ์ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 216 รับฎีกาโจทก์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

คำสั่ง โจทก์มีอำนาจฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่งพิพากษายืนตามคำ
สั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ขยายเวลายื่นอุทธรณ์ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 216 รับฎีกาโจทก์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ดันติเตมิท)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>